

시정 요구

1. 제 목 : 시효소송 관련 변호사 보수 지급 부적정
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제7호에 따라 공사 회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있으며, 「소송업무처리요강」 제15조 제2호에 따라 대구경북지역본부 관할지역 소재 법원의 소송 사건을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「고문변호사 운용요강」 제9조 제1항에 따르면 소송 위임에 따른 고문변호사의 보수는 증빙서류를 포함한 지급청구서를 접수한 날로부터 5영업일 이내에 별표 3 “변호사 보수 지급기준”(이하 “지급기준”이라 한다)에 따라 지급한다고 되어 있고, 지급기준 중 공사가 고문변호사에게 위임하는 소송 건수의 대다수(95% 이상)를 차지하는 지급명령 및 시효소송과 관련한 변호사 보수는 [표 1]과 같이 정하고 있다.

[표 1] 변호사 보수 지급기준 요약

(단위 : 원, 부가가치세 포함)

구 분		보수금액	비 고
지급명령		66,000	지급기준 제1호 마목
1억 원 미만 시효소송	관할 내	143,000	지급기준 제1호 가목, 심급별 적용
	관할 외	198,000	
1억 원 이상 시효소송	판결문 있음	1,100,000	지급기준 제1호 나목, 심급별 적용

※ 판결문이 없는 1억 원 이상 시효소송 및 기타소송은 정액제가 아닌 소송가액 구간별 보수요율을 적용

한편, 지급명령 신청 이후에 채무자가 이의신청서를 접수하거나 채무자에게 송달이 이루어지지 않는 경우 법원의 제소명령 등에 따라 본안소송(시효소송)으로 전이되게 되는데, 위 [표 1]에 따르면 지급명령과 시효소송의 변호사 보수를 따로 정하고 있으므로 이 경우 각각의 사건에 대한 보수를 모두 지급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 대구경북지역본부에서 수행한 소송사건에 대한 변호사 보수 지급 적정성을 점검한 결과, 지급명령 신청 후 본안소송으로 전이된 사건에 대한 변호사 보수를 지급하면서

- ①소가 1억 원 미만의 관할 내 시효소송에 대하여 정당한 변호사 보수인 143,000원을 지급하여야 함에도 77,000원(143,000원에서 지급명령 보수 66,000원을 뺀 금액) 만을 지급한 사례 99건(총 6,534,000원 과소지급),
- ②소가 1억 원 이상의 판결문 등이 있는 시효소송에 대한 정당한 변호사 보수인 1,100,000원을 지급하여야 함에도 1,034,000원(1,100,000원에서 지급명령 보수 66,000원을 뺀 금액) 만을 지급한 사례 4건(총 264,000원 과소지급),
- ③소가 1억 원 이상의 시효소송을 1억 원 미만의 시효소송으로 오인

하여 본안소송 관련 정당한 변호사 보수로 1,100,000원을 지급하여야 함에도 77,000원(143,000원에서 지급명령 보수 66,000원을 뺀 금액)만을 추가로 지급하여 1,023,000원을 과소지급한 사례 2건(총 2,046,000원 과소지급) 등

[표 2]와 같이 총 105건의 시효소송에 대한 변호사 보수를 고문 변호사에게 지급하면서 총 8,844,000원을 과소지급한 것으로 확인 되었다.

[표 2] 변호사 보수 지급 부적정 사례('18. 3. 1.~'20. 9. 30.)

(단위 : 원, 부가가치세 포함, 건)

구 분	정당 보수 (A)	지급 보수 (B)	차 액 (C)=(B)-(A)	건 수 (D)	과소지급액 (E)=(C)×(D)
-----	--------------	--------------	--------------------	------------	----------------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 i) 지급명령 신청 후 본안소송으로 전이된 사건의 경우 동일 채권에 대한 시효연장 조치의 과정으로 볼 수 있고, ii) 소송비용을 절감하여 채무자(자진변제 등) 또는 공사의 부담을 경감한 결과가 되었다는 의견을 제시하였다.

그러나 i) 변호사보수는 공사와 고문변호사 간 체결하는 소송위임 계약서의 중요사항의 하나로 자의적으로 해석¹⁾하여 적용해서는 안 될 뿐더러 전체 지역본부를 대상으로 점검(2019. 1. 1.~2020. 9. 30.)한 결과에서도 유사한 지급사례가 확인되지 않았고²⁾, ii) 변호사 보수 지급액은

공사와 고문변호사 간에 체결한 계약서에 포함된 지급기준에 맞게 지급하였는지를 판단할 사항일 뿐 채무자 또는 공사의 부담 경감 등은 고려할 사항이 아니므로 소관부점의 의견은 받아들이기 어렵다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 지급명령 신청 후 본안소송으로 전이된 사건 105건과 관련하여 고문변호사에게 과소지급한 변호사 보수 8,844천원을 추가로 지급하고, 향후 지급명령 후 본안소송으로 전이된 사건에 대한 변호사 보수를 관련 내규에 맞게 지급하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

1) 「내규관리규정」 제16조에 따라 내규의 1차적인 해석은 소관부점장(가계지원총괄처장)이 하도록 되어 있으며, 해석이 곤란하거나 1차 해석과 관련하여 타부점 등에서 이의가 있을 경우 또는 중요한 사항인 경우에는 주무부점장(법규실장)이 하도록 되어 있음

2) 단, 2020년도 광주전남지역본부 종합감사에서 5건의 과소지급(총 330천 원) 사례가 있어 추가지급 하도록 현지시정 조치한 바 있음